合同编号：

劳 动 合 同 书

甲　　方　（聘用单位）

单位名称 ： **北京网聘咨询有限公司**

地　　址 ：**北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场5层**

法定代表人或委托代理人：**郭盛**

电　　话 ：(010)58635888

乙　　方　（受聘员工）

姓　　名 ：**张利顺**

性　　别 ：**男**

出生日期 ：**1991年04月11日**

身份证号码 ：220381199104111132

家庭住址 ：**吉林省公主岭市范家屯镇郜家村四组**

邮政编码 ：

家庭电话 ：

手　　机 ：18519532860

2020年09月07日

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法规、规章规定，甲乙双方经平等协商，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

第一条：劳动合同类型与期限

1. 本合同为**固定**期限的劳动合同。
2. 如本合同为固定期限合同，则合同有效期为自**2020年09月07日**起至**2023年09月30日**止。其中前**6个月**为试用期。

第二条：工作内容与工作地点

1. 签订本合同时，乙方的职位（或工作岗位）为：**高级研发工程师**，工作地点位于**北京**（但会根据工作的需要经常在国内、外出差甚至长驻其他城市）。乙方应在上述岗位职责范围内履行甲方不时指派的工作和行使授予的权力；在本合同有效期内，甲方可根据本单位经营或工作上的需要或乙方的工作能力、业绩，调整乙方的上述工作岗位或地点，包括但不限于对乙方工作内容或工作地点的改变、升职、平级调职、降职等，也包括虽然职位或岗位不变但工作内容、职责或范围改变的情形。
2. 乙方应按照甲方对于相应职位工作任务和责任的要求，完成规定的数量、质量、指标和工作任务；工作中，乙方不得擅自超越甲方所被赋予的权力行事。乙方应诚恳勤谨地为甲方工作并履行以下义务：
   （1） 履行本合同期间，乙方应最大限度地将其时间、精力和能力用于其本职工作上，确保自身的工作达到甲方为其规定的岗位职责标准。同时，如工作上有需求时，还应完成为其安排的本岗位工作以外的临时性工作，尽最大努力协助甲方达到或超过预期的商业目标；
   （2） 在未取得甲方预先书面同意的情况下，乙方不得以任何身份向其他个人或实体提供服务，或作为独立的经营者、或其他实体的合伙人，或作为其他公司的股东并持有该公司高于的1%股票。如乙

方违反本条款之约定，甲方有权解除本合同，并要求乙方赔偿对甲方造成的实际损失；

（3） 乙方应做到并向公司承诺和保证其将不会承担与本合同不一致的任何责任约定，无论该责任约定是合同形式的还是非合同形式的。如乙方违反本条款之约定，甲方有权终止本合同，并要求乙方赔偿对甲方造成的实际损失，同时保留请求法律保护的要求。

第三条：工作时间和休息休假

1. 本合同签订后，乙方的工作时间将根据其所从事的工作特点，按照下列三种工作时间制度之一执行：
   （1） 执行标准工作制的，乙方每日工作时间不超过8小时，平均每周不超过40小时。
   （2） 执行综合计算工时工作制的，平均工作时间不超过法定标准工作时间。
   （3） 执行不定时工作制的，在保证完成甲方工作任务情况下，实行弹性工作时间。
2. 乙方在下列节日可以享受法定休假：（一）元旦；（二）春节；(三)清明节；（四）国际劳动节；（五）端午节；（六）中秋节；（七）国庆节；（八）法律、法规规定的其他休假节日。
3. 如有工作上的需要，甲方可以安排乙方延长工作时间，包括安排乙方在公休日或节假日加班，并依法支付加班工资或安排补休。
4. 乙方如因未能及时完成工作任务而自行延长工作时间，或者未经甲方要求或批准而自行延长工作时间的，乙方不得要求甲方对其所延长的工作时间支付任何报酬。

第四条：劳动报酬

1. 乙方的劳动报酬，见甲方发给乙方的工作要约、职务/薪资调整通知单。
2. 在法定工作时间内，乙方完成规定的工作任务，甲方应按公司规定的发薪日按月以货币、银行转帐或甲方认为适当的其他方式向乙方支付工资。甲方按本合同第四条第1款向乙方支付的工资中已经包含了国家或政府规定的

各类补贴、津贴，包括但不限于交通补贴、住宅清洁能源分户自采暖补贴，以及其他补贴等。

3. 甲方实行新的工资制度、调整工资水平时，或乙方的工作岗位、职务职责发生变化时，甲方可对乙方的工资及薪酬待遇予以调整。甲方也可根据乙方的工作表现或岗位（工作内容）的调整情况，或者甲方的内部工资政策或制度等规定，调整乙方的工资，这种调整包括提高或降低乙方的工资标准。
4. 乙方患病或非因工负伤，其医疗期及相关的病假工资、疾病救济金和医疗待遇，按照当地政府的有关规定及甲方的规章制度执行。如当地政府没有制定有关病假工资支付的具体规定且乙方又不认可甲方上述制度规定的，则乙方的病假工资标准按所属地政府规定最低工资标准的80%计算。
5. 甲方有权在不违反公布及可公开获悉的法律、法规的原则下，扣除乙方的部分工资、其他报酬及报销费用，以抵充乙方欠负甲方的任何数额及/或以支付法律、法规规定的其他税项（如个人所得税）、费用等及/或以作为其他合法用途。
6. 按照合理诚信原则，经过双方协商一致，甲方在下列情况下可对乙方工资进行调整（包括提高或降低）：
   （1） 因乙方工作岗位、地点调整；
   （2） 根据乙方工作表现、绩效情况、能力在同等岗位上调整；
   （3） 根据甲方规章制度调整乙方劳动报酬；
   （4） 其他不违反法律、法规的情况。
7. 为保障乙方和其他员工的工资收入隐私权，乙方同意甲方在企业内部实行工资保密制度并保证严格遵守该保密制度。乙方如泄露工资数额或以非正当渠道获知他人工资的，自愿接受工资保密制度中规定的处罚。

第五条：社会保险和其他福利待遇

1. 甲、乙双方应按法律、法规规定办理员工养老、失业、医疗、工伤等各项社会保险；社会保险费个人缴纳部分，甲方可从乙方工资中代扣代缴。
2. 乙方应在签署本协议后及时将缴纳社保所需的材料交付至甲方，以便甲方按时为乙方缴纳社会保险。甲乙双方应按照国家及当地有关规定依法参加社会保险。甲方依法为乙方办理参加社会保险的手续，乙方有义务为甲方

提供相关资料和手续。因乙方未及时提交社保所需资料导致社保无法正常缴纳由员工个人承担责任。

3. 因乙方个人原因导致甲方迟延为其缴纳社会保险的，因此比正常缴纳多支出的费用（包括但不限于滞纳金、罚款等）由乙方承担；若因此导致甲方无法为乙方缴纳社会保险等不利后果，甲方不承担任何责任。
4. 乙方因工负伤或患职业病，其工伤待遇按国家和属地政府的有关规定执行。

甲方可根据企业的经营情况决定是否向员工发放奖金。如果发放的话，该奖金也只是对完成工作任务且产生额外贡献员工的奖励（须根据绩效考核结果确定），因此，若双方的劳动合同在任何绩效考核周期之前解除或终止的，则乙方无权享受上述奖金。根据甲方关于费用报销的制度，乙方在甲方任职期间所发生的因履行其职责所致的各种费用，包括必要的和合理的差旅费、招待费以及其他与乙方职责有关的并有益于甲方业务发展的其他费用，经甲方批准后由甲方负责报销。乙方应于报销前提出申请，同时根据甲方财务部门的要求提交有关报销费用明细和单证凭据。

第六条：劳动纪律和规章制度

1. 甲方根据生产经营需要，依法制定规章制度和劳动纪律。乙方应服从甲方的工作安排，严格遵守国家法律、法规和甲方依法制定的规章制度、劳动纪律及工作规范，遵守职业道德，积极参加甲方组织的培训，提高职业技能。
2. 甲方依法制定或修改的各项规章制度可通过向乙方提供书面文件、会议或培训、电子邮件、公司内部管理系统（例如OA、ERP、钉钉等）、张贴通知等方式向乙方公示。
3. 乙方违反劳动纪律和甲方的规章制度，甲方有权根据规章制度进行处理，包括但不限于给予相应的纪律处分、经济处罚等，直至解除本合同。
4. 因乙方过错或失职致使甲方遭受损失的，甲方有权要求乙方给予经济赔偿，并依法追究乙方其他责任。

第七条：劳动保护、劳动条件和职业危害防护

1. 甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具，严格执行国家有关职工劳动安全、劳动保护、职业卫生等规定；同时积极配合乙方的工作，为其完成本合同规定之义务、遵守本合同和甲方的内部规章制度提供相应的条件。
2. 甲方应当建立、健全职业病防治责任制度，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平。

第八条：劳动合同的解除与终止

1. 甲乙双方解除、终止或续订劳动合同的，应当依照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及当地政府有关规定执行。
2. 若甲方依法应当向乙方支付解除或终止劳动合同经济补偿的，则经济补偿的支付标准按《劳动合同法》的相关规定执行。
3. 有下列情形之一的，甲方应当承担赔偿责任：

   （1）甲方制定的劳动规章制度违反法律、法规规定，给乙方造成损害的；

   （2）由于甲方的原因订立的无效劳动合同，给乙方造成损害的；

   （3）甲方违反劳动法律、法规规定的条件，解除劳动合同或者故意拖延不订立劳动合同，给乙方造成损害的；

   （4）法律、法规规定的其他情形。
4. 乙方违反劳动法律、法规和甲方规章制度规定解除劳动合同或者违反劳动合同中约定的事项，给甲方造成经济损失的，应当承担下列赔偿责任：

   （1） 甲方为其支付的培训费和招收录用费；

   （2） 对生产、经营和工作造成的直接经济损失；

   （3） 本合同约定的其他赔偿费用；

   （4） 乙方过错造成的其他损失。
5. 如果乙方欠付甲方任何款项或给甲方造成任何经济损失或依照法律法规约定和本合同约定应承担的赔偿责任，甲方有权从乙方的工资、奖金及津贴、补贴等（不限于此）中做相应的扣除，但该扣除不得违反法律法规的规定，不够扣除的，甲方仍然有权就剩余部分向乙方追偿。
6. 本合同解除、终止时或在甲方的要求下，乙方应立即将其使用的所有甲方的财物及其在任职期间所掌管或获得的与甲方或其关联公司业务有关的备

忘录、笔记、记录、论文、报告、手册、绘图、蓝图、设计方案及其它文件资料（包括复印件）归还甲方，包括但不限于下列物品：部分或全部的设备、软件、办公钥匙、停车卡以及乙方任职期间持有或控制的甲方机密专有信息，这些信息包括书面信息或其他形式（包括复印件）的信息。所有上述文件资料永久性地属于甲方或其关联公司所有，乙方不得对其主张、行使任何权利。如乙方违反本条款之约定，甲方有权要求乙方赔偿甲方的实际损失，同时保留请求法律保护的要求。

当本合同解除或终止时，乙方应当按照甲方规定的程序及时完好地全面办理工作交接。甲方依法应当向乙方支付经济补偿的，在乙方办结工作交接后支付。

第九条：劳动合同的无（失）效

1. 乙方在签订劳动合同之前，甲方有权了解乙方与劳动合同直接相关的基本情况，包括但不限于劳动者的学历、履历、资格或任职证书（明）以及以前劳动关系是否解除或终止等。劳动者应当如实说明，并应书面承诺其真实性。若因故意漏报、隐瞒前述基本情况，骗取甲方签订劳动合同的，经甲方查出或被原单位追诉的，视为乙方的欺诈行为并导致甲方的严重误解，甲方有权依法申请认定本合同自始无效，由此给甲方造成的损失，应由乙方全额承担。
2. 乙方未按照本合同第一条规定的到岗日到岗的，本合同自到岗日满后自动失效，但甲方认可的除外。由此给甲方造成的损失，应由乙方全额承担。

第十条：培训

1. 乙方应当积极参加甲方组织的教育和培训课程，提高自身职业素质和专业技能。
2. 如果乙方在本合同期限内接受甲方出资的培训，则应当与甲方订立培训协议，乙方的权利义务由培训协议具体规定，乙方应严格遵守培训协议的各项规定。培训协议是本合同的附件，与本合同具有同等效力。

第十一条：当事人约定的其他内容

双方当事人经协商一致同意增加以下条款：

无

第十二条：劳动争议

双方就本合同发生任何争议，首先应协商解决。如不能协商解决，可向甲方所在地有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。任何一方对裁决不服的，可向甲方所在地的基层人民法院提起诉讼。

第十三条：其他

1. 本合同以中文书写，一式两份，双方各持一份。
2. 乙方实际工作单位（地点）和劳动关系所在单位（地点）不一致时（视为后者外派到前者进行工作），乙方同时适用实际工作单位（地点）和劳动关系所在单位（地点）的规章制度和决定，两者有冲突的，优先适用前者。
3. 本合同条款若与中国法律、法规规定不符时，以中国法律和法规为准。
4. 在本合同规定的条款与中国法律冲突或依中国法律成为无效或不合法时，这些条款不应影响本合同其他条款的合法性和有效性。
5. 本合同任何条款的修订、修改或补充，须经甲、乙双方同意并签字方为有效。
6. 本合同载明合同双方就本合同之内容所达成的全部协议，取代双方所有此前尚未履行完的劳动合同及相关协议和约定。即自本合同生效之日起，双

方此前存有的尚未履行完的劳动合同自动废止，甲乙双方此后的劳动权利义务均以本合同为准。

7. 合同任何一方迟延或不行使本合同规定的任何权利，均不构成对该权利的放弃。

8. 乙方确定下列地址为劳动关系管理相关文件、文书的送达地址。如以下地址发生变化，乙方应书面告知甲方。

北京市昌平区龙兴园南区1号楼1单元601

甲方（聘用单位）	乙方（受聘员工）
北京网聘咨询有限公司	姓名正楷：
（签章）	（签名） 张利顺
2020年09月07日	2020年09月07日

附件一：保密信息、发明、不竞争、不引诱、个人信息与数据保护协议

作为**北京网聘咨询**有限公司或其任何子公司（下称“*公司*”，就本协议而言，公司应包括其任何子公司或关联公司）雇佣我或继续雇佣我，并于现在及今后支付给我的报酬的对价，我特此同意下列各项条款：

1. 专有信息

(a) 我承认公司拥有并将继续开发和获取有价值的专有信息（定义如下），包括我因受雇于公司而可能获取、开发或发现的信息。此种专有信息的价值取决于其能否保密。公司信赖我会为该等专有信息保守秘密，我同意为该等专有信息保守秘密。我将会为任何专有信息严格保密，不论在我受雇于公司期间还是其后的任何时候我都不会披露、使用、讲述或发表任何专有信息，除非我在履行公司雇员责任的通常过程中完全为了公司的利益有必要这么做。我将与公司合作并尽我的最大努力防止他人擅自披露、使用或复制任何专有信息。我特此将我在此种专有信息中可能享有或获得的任何权利全部转让给公司，并承认一切专有信息均为公司及其受让人所有。

(b) 在本协议中，“*专有信息*”是指因其不为一般公众或其他可从其披露或使用中获得经济价值的其他人所知从而具有现实的或潜在的独立经济价值的任何信息，包括但不限于下列各种信息：(i)与公司过去、现在、未来及计划中的产品和服务有关的商业秘密、发明、专利、著作权、专有信息、集成电路布图设计或其他软件设计、想法、工艺、配方、源代码和目标码、草图、图纸、模型、器具、设备、算法、数据、计划、其他作品、技术诀窍、改进、发现、开发成果、设计和技术，不论其是否可以申请专利；(ii)与研究计划、试验工作、设计、细节和规格、工程、开发、新产品、物资需要、采购、制造、经销、推销和销售业务计划、预算及未公开的财务报表、财务预测、许可、价格和费用、供应商、合资企业、许可方、被许可方、分销商、客户以及公司与之有业务往来的其他人的有关信息；以及(iii)与公司其他雇员的技能和报酬有关的信息。

(c) 在我因任何原因从公司离职之时，或在我离职前的任何时候公司向我提出要求，我将根据公司的决定立即销毁下列材料或将其交还公司：(i) 公司提供给我的一切材料；(ii) 我持有的或由我控制的、包含或可能披露任何专有信息的一切有形的、书面的、图形的、机器可读的以及其他形式的材料（包括一切复制品）；(iii)我同意履行本条规定的义务的书面证明。

(d) 此外，我还知道公司已经并且在将来还会从第三方获得保密的或专有的信息（下称"***第三方信息***"），公司有义务为该等信息保密并只能为某些有限的目的使用该等信息。在我受雇于公司期间及其后我将严格为第三方信息保密，除非公司的总裁或首席执行官给我明确的授权，不向任何人（为完成其为公司承担的工作而需要了解该等信息的公司人员除外）披露该等信息，除为完成我为公司承担的工作以外不使用该等信息。

2. 创新

(a) 在本协议中，"***创新***"是指一切工艺、机器、制造方法、物质的成分、改进、发明（不论其是否可获得专利法的保护）、作品、纪录在任何有形的表达媒介上的信息（不论其是否可获得著作权法的保护）、精神权利、集成电路布图设计或其他软件设计、商标、域名、网址、商号、商业装饰、商业秘密、技术诀窍、想法（不论其是否可获得商业秘密法的保护）以及可获得专利法、著作权法、商标法、商业秘密法、软件产品保护条例或其他法律保护的其他一切有关的内容，包括但不限于一切新的或有用的艺术、组合、发现、工序、草图、图纸、模型、器具、算法、计划、配方、制造技术、技术开发成果、艺术品、软件（包括目标码和源代码）以及设计。

(b) 我已在本协议附表一中列出了我在受雇于公司前构想、付诸实施、创造、取得、开发或做出的适用于公司业务或与公司业务或可明显预见到的公司今后的研究开发或业务有任何关系的一切创新（合称"***雇前创新***"）。我陈述并保证，附表一中所列出的创新是我的全部雇前创新，并且除了附表一中所列的这些雇前创新以外我对其他任何创新均不享有任何权利。我同时陈述并保证，若附表一中未列出任何创新，那就意味着到签署本协议时我从未构想、付诸实施、创造、取得、开发或做出过任何创新。

(c) 在签署本协议前我为公司所做的一切创新均为公司所有，我特此将我对该等创新所享有的一切权利、所有权和利益均转让给公司。

(d) 我同意将我在受雇于公司期间的任何时候（单独或与他人共同）构想或付诸实施的一切可能适用于公司业务的创新立即并完全地告知公司。我特此确认我在受雇于公司期间单独或与他人共同构想、付诸实施、创造、取得、开发或做出的各项创新及其相关的知识产权均为“职务作品”，在下列情况下公司对该等创新及其相关的知识产权享有一切权利、所有权和利益：(i)在构想、付诸实施、创造、取得、开发或做出时该等创新及其相关的知识产权与公司的业务或公司正在进行的或可明显预见到公司今后将进行的研究或开发有关；(ii)该等创新及其相关的知识产权是占用了公司的时间或使用了公司的任何设备、用品、设施和商业秘密开发出来的；或(iii) 该等创新及其相关的知识产权是从我为公司完成的任何工作中产生的（本第2(d)条中列出的创新以下合称“***公司创新***”）。同时，若我对任何公司创新仍享有任何权利、所有权或利益，我特此将该等权利、所有权和利益全部转让给公司和/或其指定的人。若我不能将我对公司创新所享有的任何权利、所有权或利益转让给公司，我特此授予公司一项独享、免收使用费、可转让、不可撤销并且在全球范围内适用的许可（包括通过多层分许可进行分许可的权利），让公司行使该等不能转让的权利、所有权和利益。若我既不能将我对公司创新所享有的任何权利、所有权或利益转让给公司，也不能将该等权利、所有权或利益许可给公司，我特此不可撤销地放弃该等不能转让且不能许可的权利，并同意永不向公司或该等不能转让且不能许可的权益的任何承受人主张该等权利。我特此授予公司或其指定的人一项免收使用费、不可撤销并且在全球范围内适用的许可（包括通过多层分许可进行分许可的权利），让公司或其指定的人行使与我纳入或允许他人纳入任何公司创新中的雇前创新有关的一切专利权、著作权、软件产品著作权、商业秘密权及其他知识产权。我同意，尽管有上述规定，未经公司的事先书面同意我不会将任何雇前创新纳入或允许他人纳入任何公司创新中。

(e) 不管本协议中是否有与此相反的规定，我同意根据公司的指示将我对某一项创新享有的一切权利、所有权和利益转让给第三方，包括但不限于任何政府机构。

(f) 我同意按公司规定的格式为根据本协议第2条已转让或将转让给公司的一切创新及时、完整地作书面纪录，并保存该等纪录，在我从公司离职之时将该等纪录以及与该等纪录有关的其他一切有形的物品和证据全部交还给公司。

3. 为保护对专有信息和创新享有的权利提供合作

(a) 我同意在受雇于公司期间及其后采取公司认为必要或有利的一切行动，以促成和协助公司（所需费用由公司承担）获得并在全球范围内充分行使对我已根据本协议转让或许可给公司的、或其权利已根据本协议不可撤销地放弃并将不会再向公司主张的对专有信息、公司创新和其他创新所享有的利益、权利和所有权。该种行动可能包括但不限于为下列目的签署文件并提供协助和合作：(i)提交、执行、登记和请求转让任何有关的专利权、著作权、集成电路布图设计或其他软件设计、域名、网址或其它申请；(ii)行使任何有关的专利权、著作权、精神权利、商业秘密权或其他知识产权；以及(iii)进行与专有信息、公司创新和其他创新有关的其他法律程序。

(b) 若公司因任何原因不能使我在提交、执行、登记和请求任何专利权、著作权、集成电路布图设计或其他软件设计 、域名、网址和其它申请的所有权和/或转让或行使任何专有信息（包括其改进）和任何创新（包括其衍生作品、改进、更新、展期、继续申请、分案申请、部分继续申请、继续提出的专利申请、再颁专利、复审）项下的任何专利权、著作权、软件产品著作权、商业秘密权或其他专有权利所需的任何文件上签字，则我特此不可撤销地指定并委任公司及公司正式授权的高级职员和代理人为我的代理人和律师，代表我采取下列行动：(i)签署、提交、执行、登记和请求上述任何申请的转让；(ii)签署并提交行使上述权利所需的任何文件；(iii)采取其他一切法律许可的行动，以使为与专有信息或创新有关的专利权、著作权、软件产品著作权、商业秘密权或其他权利的转让和/或拥有、颁发和行使的提交、执行、登记和请求便于进行，公司及公司正式授权的高级职员和代理人签署的一切文件与我自己签署具有同等法律效力。

4. 不竞争

(a) 我同意在我受雇于公司期间以及出于任何缘由解除/终止雇佣后的二年内，在处于中华人民共和国(以下称“中国”)境内从事公司业务或类似于公司业务的任何业务的除公司外的任何其它实体(定义如下)中，或在我受雇于公司期间在据合理预期会妨碍我将全部工作时间投入到公司业务中去的任何企业中，我不会拥有任何登记或受益所有权利益，或作为其雇员、顾问、管理人员或董事对其拥有任何利益，或以其它任何方式对其进行帮助或协助，但以下情况除外，即我可以仅仅出于投资目的直接或间接在任何全国性或区域性的证券交易所上市的任何实体中拥有最高达百分之二的股票，前提是我既不是该实体的控制人，也不是控制该实体的团体中的一员。在本协议项下，“实体”包括任何自然人、个体户、合伙、有限合伙、有限责任公司、事务所、合资企业、遗产、信托财产、非法人组织、协会、公司、机构、公益公司、实体或政府或监管机关或任何种类或性质的其它企业或实体。

(b) 我同意，如果我未能履行上述4(a) 款规定的义务，应当承担违约责任，其从事与公司相竞争的工作所获得的收益归公司所有；同时，如果我在终止雇佣关系后未能履行上述4(a) 款规定的义务，我应当向公司返还竞业限制补偿费（定义如下），并向公司支付违约金，违约金的数额为：相当于公司按照下述4(c) 款向我支付的竞业限制补偿费数额的两倍，支付的违约金不足以抵偿公司的实际损失的，公司有权就不足部分予以追偿。公司同时有权要求我立即停止从事与公司业务竞争的任何形式的工作。

(c) 我同意，在结束受雇于公司之时，若公司书面要求我遵守上述4(a) 款规定的义务，作为我离职后每一年期间维持本第4条效力的充分对价，我将按照当地劳动部门的相关规定从公司收取相应的报酬作为补偿（“竞业限制补偿费”），该竞业限制补偿费按照我在离职后遵守竞业限制义务的年数累计。尽管存在前述规定，我同意，如果某一法院裁定为了维持本第4条的效力需要支付额外对价，则公司完全可以自行裁量选择支付上述额外对价或放弃本条。在适用法律许可的情况下，如因我违反本协议的规定或因我严重违反公司规定而被公司开除，则我无权从公司获得上述对价。

(d) 我同意，公司有权自行裁量本第4条的适用。在通常情况下，本第4条中规定的离职后竞业限制义务和补偿仅在我作为公司的管理层受雇于公司的情况下适用。

5. 不引诱

(a) 我同意在受雇于公司期间以及出于任何缘由终止雇佣后的三年内，未经公司明确书面同意，我不会要求或建议公司当前或未来的任何客户撤销、削减或取消与公司的交易，或采取可能对公司业务构成不利影响的任何其它行动或协助他人采取可能对公司业务构成不利影响的任何其它行动。

(b) 我同意在受雇于公司期间以及出于任何缘由终止雇佣后的三年内，未经公司明确书面同意，我不会直接或间接(i)引诱或鼓励公司任何雇员脱离公司的雇佣；(ii)致使任何其他实体聘用公司任何雇员；或(iii)引诱或鼓励届时受到与公司订立的(口头或书面)合同约束的任何顾问停止为公司工作。

(c) 我同意在结束受雇于公司之时，从公司收到的竞业限制补偿费将构成我在离职后维持本第5条效力的充分对价。尽管存在前述规定，我同意，如果某一法院裁定为了维持本第5条的效力需要支付额外对价，则公司完全可以自行裁量选择支付上述额外对价或放弃本条。在适用法律许可的情况下，如因我违反本协议的规定或因我严重违反公司规定而被公司开除，则我无权从公司获得上述对价。

6. 与其它活动的冲突

受雇于公司以及遵守本协议的规定现在不会、将来也不会违反要求我为受雇于公司前或在公司的工作之外获得的信息保密的任何协议。我现在不会、将来也不会将前雇主或任何第三方拥有的不为公众所知的任何材料、文件和信息带到公司，用于我为公司履行的职责中，除非我已从该等材料、文件和信息的所有人处获得明确的书面授权，允许公司持有并使用、或为公司之利益持有并使用该等材料、文件和信息。我现在不会、将来也不会签订任何与本协议冲突的口头或书面协议。

7. 个人信息与数据保护

(a) 我同意在受雇于公司之前和期间，公司可以为人力资源管理、背景调查、专项调查及其他合法的与雇佣/业务相关的目的而收集、保管、

提供、使用和转移我的个人信息。公司可以聘请其中国境内的其他分支机构或公司的供应商等服务提供方完成员工福利办理及其他与人力资源管理相关的工作。此外，我还知道，在该等情况下，个人信息的收集仅限用于合法和相关目的，服务提供方将按照公司的指示处理我的个人信息，公司将采取一切可行措施确保个人信息的安全，避免他人未经授权获得、使用、泄漏我的个人信息。我将努力配合公司采取措施以确保公司所持个人信息的准确性，如果公司所收集的我的个人信息有任何改变，我将及时向公司报告这些改变。

(b) 为便利我的工作，公司可能为我提供电子设备、信息技术支持和交流工具、技术、以及应用。上述电子设备、工具、技术、应用可能包括笔记本电脑、台式电脑、（手机）、（平板电脑）、电子邮箱、即时通讯、点对点语言及视频、IP电话、网络、电话会议、视频会议、桌面分享、应用分享、以及其他多媒体工具。我知道，公司提供的电子设备、工具、技术、应用等均为公司财产。因此，我同意，对于在公司的电子设备、工具、技术、应用系统上创建、读取、传送、收发、打印、存储或记录的任何信息、文档、文件、数据、邮件传真、录音、电话通话、社交媒介上发布的对话或信息或任何其他类型的信息或通讯，公司有权对其进行监控、读取、记录、使用或随时要求我返还电子设备或提供相关数据。公司有权对我使用公司的电子设备、工具、技术或应用开展的活动进行监控、拦截和审核，而无需进一步通知我，我有义务配合公司对我使用该等资源和系统情况的管理行为。

8. 其他规定

(a) 违反本协议中所包含的任何承诺或共识将会给公司造成无法弥补且影响持久的损害，可能“在法律上”也没有任何救济方法足以弥补该等损害，因此公司将有权要求获得禁制令的救济和/或要求相关机构进行实际履行的裁定，还有权要求获得其他合适的救济（包括在合适时要求金钱损害赔偿）。尽管存在前述规定，如果在最终裁决前公司未能获得禁止令的救济，我特此同意支付约定损害赔偿金，其数额为以下二者中的较高者：(i) 相当于公司向我支付的竞业限制补偿费的金额，(ii)在违反本协议中任何承诺或共识持续的期间内，在假定我继续受雇于公司的前提下向我支付的工资，公司可自行裁量进行选择。

(b) 根据本协议要求或允许的任何通知应以书面形式发出，并且应专人送达或通过特快专递、传真、电子邮件或类似手段送达至本协议签字页各

方签字下面的地址(或各方提前十五(15)天根据本条规定向本协议对方发出书面通知指定的其它地址)。如果由特快专递发送，则应通过国际认可的特快专递公司发送地址正确、预付邮资的包含通知内容的信函，并应确认交付，在该包含通知内容的信函发出三(3)天后视为送达。如果通过传真或电子邮件发送通知，则应发出地址正确的通知，且通过传输组织发送，书面确认已发送，在发出当日视为送达。

(c) 若我从公司离职，我特此同意将我在本协议项下可享有的权利和应承担的义务通知我的新雇主。

(d) 除非公司的授权代表或其指定的人签署书面文件，否则不得全部或部分修改或免除我在本协议项下的义务。公司放弃对违反本协议任何规定的行为的追索权并不意味着放弃对以后发生的违约行为的追索权。

(e) 应将本协议的每一条规定均视为一项分开的独立条款，任何一条不可执行将丝毫不会损害其他任何一条的可执行性。若任何规定被认定为不可执行，则有关的司法机构在解释该项规定时应尽可能限制或缩小该项规定的适用范围，以使其能在法律上可执行。

(f) 在我从公司离职后我仍应继续履行我在本协议项下承担的义务，不管我是以什么方式离职的。本协议将对我的继承人、遗嘱执行人、遗产管理人及其他法定代表人具有约束力，并对公司及其继承人、子公司和受让人有利。

(g) 我知道本协议的规定是我能被公司雇佣的一个重要条件。

(h) 我知道本协议不是一份雇佣合同，本协议中没有任何规定使我享有继续被公司雇佣的权利、或被雇佣任何特定时间的权利。

(i) 本协议将适用中华人民共和国（就本协议而言不包括香港、澳门和台湾）的法律，并根据该等法律进行解释。

(j) 本协议中包含了公司和我之间就本协议所涉及的问题达成的全部协议，并取代了其他的一切协议和谅解，包括包含在其他我与公司签定的协议中的任何关于保密及专有信息的条款。本协议可签署多份。本协议应自我开始受雇于公司时生效。

(k) 我知道，公司可能会不时与其他人或各政府部门或机构签订协议，该等协议会就该等协议规定的工作进行期间所作出的发明、商业秘密、作品、专有信息和专有物品或就有关工作的保密性质要求公司承担某些义务或对公司作出某些限制。我同意遵守该等义务以及一切有关的法律、法令和规定。

我知道本协议会影响我对在受雇于公司期间做出或构想的创新、发明和想法所享有的权利，并对我受雇于公司期间及其后披露或使用公司的专有信息的权利也做出了限制。我已仔细阅读了本协议，理解其条款的含义。我已将雇前创新（如果有）全部填在本协议附表一中。

同意并确认：**同意**

雇员签字：张利顺

雇员姓名：**张利顺**

日期：**2020年09月07日**

送达通知地址：**北京市昌平区龙兴园南区1号楼1单元601**

附表一

北京网聘咨询有限公司

雇员雇前创新清单

雇员姓名：**张利顺**___日期： **2020年09月07日**

若没有雇前创新，请在此填入“没有”：**无**_____。否则请将所要求的信息填在下面：

雇前创新的名称及简要说明	专利号（如适用）	签发日期

确 认 书

已认真阅读并理解《员工手册》、《劳动合同书》、《保密信息、发明、不竞争、不引诱、个人信息与数据保护协议》、《商业行为与道德守则》、《员工数据保密承诺书》、《合规声明》、《工作要约》及本岗位的绩效考核制度，并同意自愿遵守相关制度规范的具体细则，同时对于今后因公司业务管理需要对相关内容进行调整和更新的，本人会随时留意公司公布的信息，具体包括但不限于以下几种方式：

1、 公司内部 OA 系统或部门内部共享文档；

2、 公司内部邮件或办公沟通软件，例如钉钉、微信、QQ 等；

3、 现场培训或主管领导一对一沟通；

4、 在线学习平台；

5、 其它公示及告知方式。

综上，本人承诺严格遵守。特此签署。

公司：**北京网聘咨询有限公司**

签名：张利顺

日期：**2020年09月07日**

上上签查验